МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2020.09.28 № 3/608

танай 2020.08.27 -ны № 1-1/570 -т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Таны 2020 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1-1/570 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төсөлтэй танилцаад холбогдох саналаа хавсралтаар гарган хүргүүлэв.

Хавсралт 2 хуудастай.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ

000000082

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, гишүүний
2020 оны 9..сарын 28-ны өдрийн 3/608 дугаар
бичгийн хавсралт

1. Төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3-д "эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хийх" хууль зүйн туслалцааны төрлийг тодорхойлсон хэдий ч энэ чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зохицуулалт төсөлд тодорхойгүй байна. Иймд энэ хууль зүйн туслалцааны төрлөөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхой заах;

2. Төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1-д "Эрүүгийн хуулийн ...16 дугаар бүлгийн (хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг)-т заасан гэмт хэргийн хохирогч" гэснийг уг дэд хэсгийн заалтаас хасч, харин мөн зүйлийн 6.1.5-д заасантай нэгтгэн "Хүүхэд хамгаллын тухай хуулийн 4.1.1-д заасан эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд болон гэмт хэргийн гэрч, хохирогч хүүхэд" гэж томъёолох;

3. Төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.7-д "Хүн, хуулийн этгээд, байгууллага, албан тушаалтан энэ хуулийн 7.6-д заасан лавлагаа, мэдээллийг үнэн зөв гаргаж өгөх үүргээ биелүүлээгүйгээс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхтэй холбогдон гарсан зардлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй" гэсэн ч энэхүү үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага тодорхойгүй байна. Иймд уг хариуцлагын зохицуулалтыг тодорхойлж, холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар нэмж тусгах;

4. Төслийн үзэл баримтлал, агуулгад тодорхойлсон төрөөс хууль зүйн туслалцааг үнэ төлбөргүй үзүүлэх үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх өмгөөлөгчдийн цалин хөлс, тусламж дэмжлэг, нийгмийн болон бусад баталгаа баталгаа эрх зүйн үндсийг оновчтой тогтоох нь хууль зүйн туслалцааны үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.

   Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсэгт зааснаар төрийн албан тушаалыг дор дурдсанаар ангилдаг. Үүнд:
   - төрийн улс төрийн албан тушаал;
   - төрийн захиргааны албан тушаал;
   - төрийн тусгай албан тушаал;
   - төрийн үйлчилгээний албан тушаал болно.

   Мөн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсэгт зааснаар төрийн албан тушаал нь удирдах, гүйцэтгэх, туслах гэсэн төрөлтэй бөгөөд хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт зааснаар төрийн үйлчилгээний албан тушаалд төрийн үйлчилгээг адил тэгш, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах чиг үүрэг бүхий хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажиллах албан тушаал хамаардаг.

   Төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2 дахь хэсэгт "Төвийн удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалтан нь төрийн захиргааны албан хаагч байна", 12 дугаар зүйлийн 12.2.12-т "улсын өмгөөлөгч, ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цуцлах, түүнд олгох урамшуулал, хөнгөлөлт, тусламж, тэтгэмжийн хэмжээг хууль тогтоомжид заасны дагуу тогтоох", 15 дугаар зүйлийн 15.1.2-т "Төвийн удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал, улсын ахлах өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгчийн туслахын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг төрийн албан төв байгууллагын саналыг үндэслэн тогтоох", 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэгт "Улсын өмгөөлөгч нь энэ хуульд заасны дагуу хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндсэн үүрэг бүхий эрх, үүргээ

хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл баталгаагаар хангагдаж ажиллаж байгаа, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй, Төвтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж буй албан хаагч байна" гэж тус тус заажээ.

Үүнээс үзэхэд Хууль зүйн туслалцааны төвийн удирдах гүйцэтгэх албан тушаалтан нь төрийн захиргааны албан хаагчид байж, харин өмгөөлөгчид хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллах нь төрийн үйлчилгээний албан тушаалд хамаарахаар зохицуулжээ. Иймд хуулийн төсөлд тодорхойлсон хууль зүйн туслалцааны үндсэн чиг үүргийг үнэ төлбөргүй хэрэгжүүлэх өмгөөлөгчдийн албан тушаалын ангилалыг Төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн захиргааны албан тушаалын ангилалд байх боломжийг судалж, зохицуулах саналыг гаргаж байна.

5. Төслийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.3-т "аймгийн төвд тасралтгүй ажиллаж байгаа улсын өмгөөлөгчид 6 сарын, суманд тасралтгүй ажиллаж байгаа улсын өмгөөлөгчид 12 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшлыг 5 жил тутам олгох" гэж улсын өмгөөлөгчийн ажиллах нөхцөл, баталгааг заасан хэдий ч уг мөнгөн урамшлыг хэрхэн олгох журам зохицуулалт нь тодорхойгүй байх тул хуулийн төслийн 15 дугаар зүйлд "Энэ хуулийн 19.1.3-т заасан мөнгөн урамшил олгох журмыг Засгийн газар батална" гэсэн заалтыг нэмж тусгах;

6. Үндсэн хуулийн Арван долдугаар зүйлийн 1 дэх заалтад зааснаар эх орноо хамгаалах, хуулийн дагуу цэргийн алба хаах нь Монгол Улсын иргэн үндсэн үүрэг бөгөөд үүнийг ёсчлон биелүүлэх үүрэгтэй болно. Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.6-д зааснаар хуулийн дагуу цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэн үүргээ биелүүлсэн байх нь төрийн жинхэнэ албан тушаалд тавих нийтлэг шаардлага юм.

Төсөлд өмгөөлөгчид нь төрийн захиргааны албан тушаалд хамаарахаар зохицуулах тохиолдолд хуулийн төслийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт "Улсын өмгөөлөгчөөр гурван жил тасралтгүй ажилласан албан хаагчийг цэргийн албыг дүйцүүлэн хаасанд тооцно" гэж заасан нь Төрийн албаны тухай хуультай зөрчилдөхөөр байна.

Иймд хуулийн төслийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт "Улсын өмгөөлөгчөөр суманд гурван жил тасралтгүй ажилласан албан хаагчийг цэргийн албыг дүйцүүлэн хаасанд тооцно" гэснийг хасах саналтай байна.

7. Мөн Цэргийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд "Цэргийн албаны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.7 дахь хэсгийн "иргэнийг" гэснийг "иргэн, түүнчлэн улсын өмгөөлөгчөөр гурван жил тасралтгүй ажилласан Хууль зүйн туслалцааны төвийн хуульчийг" гэж өөрчилсүгэй" гэснийг хасах;

8. Төслийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэгт "Төв нь хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагаанд зориулсан хуулиар хориглоогүй эх үүсвэрээс буцалтгүй тусламж, хандив авч болно" гэж заасныг хасах;

9. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 15.1.15 дахь заалт нэмсүгэй: "15.1.15. төрөөс хууль зүйн туслалцааг үнэ төлбөргүй үзүүлэхэд оруулсан санхүүгийн дэмжлэг, хандив, тусламж, хөрөнгө" гэснийг хасах саналтай байна.